



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ
AFAR REGION DINKARA GAZETA
OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

ሁለተኛ ዓመት ቁ. 49
ሠመራ ጥር 27 ቀን 2001

በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት
ምክር-ቤት ጠባቂነት የወጣ

2nd year No. 49
Semera 5th February, 2009

ማ□-□

የአፋር ብሔራዊ □ልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መወሰኛ
አዋጅ..... ገጽ 1

አዋጅ ቁጥር 49/2001 ፒ.ም.

የአፋር ብሔራዊ □ልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተቲባርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ

መፅቢጸ

የመሬት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ መሆኑ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ቴዎ□ራሲያዊ ሪፑብሊ□ ሕጉ መንግሥት በመረጋገጡ፤

በ1994 ፒ.ም በተሻሻለ□ □አፋር ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ 38 ንዑስ አንቀጽ 3
የመሬት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ መሆኑ በመደንገጉ፤

መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን ለማስተዳደር ለክልሎች የተሰጠው ሥልጣን በሥራ ላይ
የሚውለው የፌዴራል መንግሥቱ በሚያወጣው ሕግ መሠረት መሆኑን የኢትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕጉ መንግሥት አንቀጽ 52/2 (መ) ስለሚደነግግና
ይህንኑ ህገ-መንግስታዊ መብት መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ፤

በ2000 ዓ.ም የጸደቀውን የክልሉን የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ፖሊሲ ለመተግበር እንዲቻል ህግ ማውጣቱ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ዘላቂ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ በማውጣትና በመተግበር የተፈጥሮ ሀብቶችን በዘላቂነት በመጠበቅና በማልማት ለመጨረሻ ትውልድ ማስተላለፍ በማስጠበቅ፤

በግልሉ ግዴታ የተለያዩ የገጠር መሬት የጽደቃ ዓይነቶችን ማለትም በግለሰብ፣ በወል እና በመንግሥት ሥር የሚገኙ ጽደቃዎችን በስፋት፣ በአቅጣጫና በመሬት የመጠቀም መብቶች ለመለየት የሚያስችል የመረጃ ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

አርብቶ አደሮችን፣ ከፊል አርብቶ አደሮችንና የግብርና ኢንቨስተሮችን ከማበረታታት አኳያ የማታዩ ችግሮችን በመቅረፍ ምቹ የሆነ የገጠር መሬት አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ፤

በገጠር መሬት የመጠቀም መብት መረጋገጥ በክልሉ ለሚሰማሩ የግል ባለሀብቶች ዋስትና የሚሰጥና ወደ ክልሉ እንዲመጡ የሚጋብዝ እንደሆነ ስለሚታመን፤

ቀደም ሲል የክልሉ ማህበረሰብ ሲገለገልበት የነበረው ልማዳዊው የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዳደር ስርዓት መላላት ለተፈጥሮ ሃብት ውድመትና ለእርስ በርስ ግጭቶች መንስዔ እየሆነ በመምጣቱ፤

የሴቶች የመሬት ይዞታታባለቤትነትና የመጠቀም መብት ያለምንም ተጽክኖ መረጋገጥ ለምርትና ምርታማነት እንዲሁም የአካባቢ ልማትን ለማፋጠንና ለማረጋገጥ አስፈላጊነቱ በመታመኑ፤

ጥምር የሰብልና የእንስሳት ምርት እንቅስቃሴ በሰፈነባቸው አካባቢዎች የአፈር መሸረሸርና የደን መመናመን አደጋ በመኖሩ አርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ አስፈላጊውን እንክብካቤ እንዲያደርግ፤ በጽደቃ፣ በመቆጣጠርና በመቆጣጠር መብቱ እንዲጎለብትና እንዲጠናከር ምቹ የሕግ ማዕቀፍ መዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የግብርና ምርት ግብይቱ በሰፊ መሰረት ላይ ተመስርቶ ቀጣይና አስተማማኝ እንዲሆን የግብርናውን ምርት ማሳደግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በክልሉ በአብዛኛው በጎሣ ላይ በተመሠረተው የወል የመሬት ይዞታታስሪት ውስጥ ለተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም የግል ባለሀብቶችን ከማበረታታት አኳያ ተስማሚ የገጠር መሬት አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤

የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች የክልላቸውን ተጨባጭ ሁኔታታባንናዘበ መልኩ ሕግ የማውጣት ሥልጣን በገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997 በአንቀጽ 17/1 የተሰጠ ስለሆነ በተሻሻለው የአፋር ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 /ሀ/ መሠረት የሚከተለው ታረፏል፡፡

ክፍል አንድ

□ ቅላላ

አንቀጽ 1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የአፋር ብሔራዊ □ልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 49/2001 ዓ.ም ተብሎ ሊ□ቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2. ትርጉሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

1. «ክልል» ማለት የአፋር ብሔራዊ □ልላዊ መንግስት ማለት ነው፡፡
2. «የገጠር መሬት» ማለት ከማዘጋጃ ቤት ክልል ውጭ ወይም አግባብ ባለው ሕግ «ከተማ» ተብሎ ከሚሰይመው ውጪ ያለ ማንኛውም መሬት ነው፡፡
3. «የገጠር መሬት አስተዳደር» ማለት በገጠር መሬት ይዞታ ላይ ዋስትና የሚሰጥበት፣ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ የሚተገበርበት፣ በገጠር መሬት ተጠቃሚዎች መካከል የሚነሱ ግጭቶች የሚፈቱበትና ማንኛውም የገጠር መሬት ተጠቃሚ መብትና ግዴታዎች የሚተገበሩበት እንዲሁም የባለይዞታዎችን ማሳዎችና የግጦሽ መሬትን መረጃ

በመስብሰብና በመተንተን ለተጠቃሚዎች እንዲደርሱ የሚደረግበት ሂደት ነው።

4. «የገጠር መሬት አጠቃቀም» ማለት የገጠር መሬትን በእንክብካቤ ይዞ ዘላቂነት ባለው መንገድ ለተሻለ ጠቀሜታ እንዲውል የሚደረግበት ሂደት ነው።
5. «የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ» ማለት አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ መረጃዎችን መሠረት በማድረግ የገጠር መሬት ሊሰጥ ከሚችለው የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች መካከል የሚወሰኑበትና ተግባራዊ የሚደረጉበት የአሠራር ዘዴ ነው።
6. «፳ዘታ መብት» ማለት ማንኛውም አርብቶአደርና ከፊል አርብቶአደር የገጠርን መሬት በእንስሳት እርባታ፣ በእርሻ ስራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት ተግባር ላይ ለማዋል፣ ለማከራየትና ለቤተሰቡ አባልና ለሌሎች በህግ መብት ለተሰጣቸው ወራሾች ለማውረስ የሚኖረው መብት ሲሆን፣ በመሬቱ ላይ በጉልበቱ ወይም በገንዘቡ ንብረት ማፍራትና ይህንንም በመሬቱ ላይ ያፈራውን ንብረት መሸጥ፣ መለወጥና ማውረስንም ጁፊ ምራል።
7. «የቤተሰብ አባል» ማለት የይዘታ ባለመብቱን መተዳደሪያ ገቢ በመጋራት በቋሚነት አብሮ የሚኖር ማንኛውም ሰው ነው።
8. «ሞግዚት» ማለት ለአካለ መጠን ያልደረሱና ወላጆቻቸውን በሞት ወይም በሌላ ምክንያት ያጡ ልጆችን የሚያሳድግ ሕጋዊ ሰው ነው።
9. «ልጅ» ማለት በስጋ የተወለደ ወይም የጉዲፈቻ ልጅ ነው።
10. «የመጠቀም መብት» ማለት በዚህ አዋጅ መሰረት በገጠር መሬት የመገልገልና የሚገኘውን ምርት የመጠቀም መብት ነው።
11. «የመሬት ተጠቃሚ» ማለት በገጠር መሬት የመገልገልና የሚገኘውን ምርት የመጠቀም መብት የተሰጠው ማንኛውም ሰው ነው።
12. «አርብቶአደር» ማለት የግጦሽ መሬትን በመያዝና ከፀ□ □□ ሰ□ በመንቀሳቀስ በዋነኛነት እንስሳት በማርባት ኑሮውን ከእንስሳት ሀብት በሚጸብኘው ምርት ላይ የመሠረተ የገጠሩ የሕብረተሰብ ክፍል አባል ነው።
13. «ከፊል አርብቶአደር» ማለት በዋነኛነት እንስሳት በማርባትና በተወሰነ ደረጃ ከእርሻ በሚገኝ ምርት ላይ ኑሮውን የመሠረተ የገጠር ህብረተሰብ ክፍል ነው።

14. «አነስተኛ ጁዞ መጠን» ማለት ምርታማነቱ የአንድን አርብቶአደር እና ከፊል አርብቶአደር ቤተሰብ የምግብ ዋስትና ሊያረጋግጥ የሚችል የገጠር መሬት ይዞ (ለፅፌሽ፣ ለፐመዊ ሰብል፣ ለቋሚ ሰብል፣ ለመኖሪያ ቤትና ለጓሮ አትክልት የሚበቃ) መጠን ነው።
15. « ፅል ጁዞ » ማለት በአርብቶ አደሮች እና በከፊል አርብቶአደሮች ወይም በሌሎች በህግ መብት በተሰጣቸው አካላት በፅል ጁዞ ሥር ያለ የገጠር መሬት ነው።
16. « ጋራ ጁዞ » ማለት ቁጥራቸው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች በአንድ መሬት ላይ ያልተከፋፈለ የይዞታ ባለሙብቶች ሆነው መሬቱን ሳይከፋፈሉ ከዚሁ ከመሬቱ የሚገኘውን ጥቅም እየተጋሩ የሚጠቀሙበት መሬት ነው።
17. « ወል ጁዞ » ማለት ከመንግሥት ወይም ከግል ይዞታነት ውጪ የሚገኝ እና የአካባቢው ነዋሪዎች በጋራ ይዞታነት የሚጠቀሙበት ሲሆን ለግጦሽ፣ ለደንና ለሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች እየዋለ ያለ ቅር መሬት ነው።
18. « የመንግስት ይዞ » ማለት በፌዴራል ወይም በክልል መንግሥት ተክልሎ የተያዘና ወደፊትም የሚከለል የገጠር መሬትን የሚገልጽ ሲሆን፣ የደን መሬቶችን፣ የዱር እንስሳት ጥበቃ ቦታዎች የመንግሥት እርሻዎችን፣ የማዕድን መሬቶችን ሃይቆችን፣ ወንዞችንና ሌሎችን በተመሳሳይ መልኩ የተያዙትን ያጠቃልላል።
19. « ጁዞ ማረቁ ብተር » ማለት በገጠር መሬት የመጠቀምን መብት ለማረጋገጥ አግባብ ባለው አካል የሚሰጥ ሰነድ ነው።
20. «የመሬት ምዝገባ» ማለት በገጠር መሬት የመጠቀም መብትና ባለይዞታነት ሚክሰብ መረጃ የማሰባሰብና የማጠናቀር ሂደት ነው።
21. « የመሬት መረጃ ሥርዓት» ማለት የመሬት መረጃዎችን በማሰባሰብ በመተንተንና በአግባቡ እንዲያዙ በማድረግ ለተለያዩ ተጠቃሚ ክፍሎች የማስራጨት ሥርዓት ነው።
22. « አግባብ ያለው አካል» ማለት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ሥርዓት መስፈኑን ለመከተል በህፅ ሚዲያው አካል ነው።
23. « ሽፅ ሽፅ »/Redistribution/ ማለት በመስኖ መሬት ወይም አስፈላጊነቱ በሕግ በሚወሰን መሬት ላይ ብቻ ሚዲያም የማሸጋሸግ ተግባር ነው።

24. « ክፍፍል » / Distribution/ማለት ያልተያዘ ወይም የተለቀቀ የገጠር መሬት መሬት ለሌላቸው ወይም መሬት ላላቸው ሰዎች ማከፋፈል ማለት ነው።
25. « ኪራይ » ማለት ባለሃብትም ሆነ ሌላ ሕጋዊ አካል ከአርብቶ አደሮች ወይም ከከፊል አርብቶ አደሮች ለተወሰነ ጊዜ መሬትን የሚከራዩበት ሥርዓት ነው።
26. « የሊዝ ኪራይ » ማለት ባለሃብቶች ከመንግሥት ለተወሰነ ጊዜ መሬትን የሚከራዩበት ሥርዓት ነው።
27. « ሕግ ባቅም » ማለት በመሠረተ ልማት አውታሮች ማለትም በትምህርት፣ በጤና፣ በመንገድ፣ በውሃ ወዘተ. ተቋማት የሚገኝ የሕዝብ ርዕረ አገልግሎት ማለት ነው።
28. « ሰጠ » ማለት የተፈጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ማለት ነው።
29. « ተረጋጋ ኑሮ » ማለት በመንግስት ወይም መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅቶች የሚሰሩ መሰረተ ልማቶችን በመከተል አርብቶ አደሩ ቋሚ ኑሮ ለመመስረት በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ የሚደረግ የመስፈር ተግባር ነው።

አንቀጽ 3. ጸታ አገላለጽ

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው በሙሉ የሴትንም ጾታ ያካትታል።

አንቀጽ 4. የአዋጁ ተፈጻሚነት ወሰን

1. ይህ አዋጅ በአፋር ብሔራዊ ልላዊ መንግሥት ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም የገጠር መሬት ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም ለደን፣ ለዱር እንስሳት ጥበቃ፣ ለብዝሃ-ሕይወት ሀብትነት፣ ለተፈጥሮ ሃብትና ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለማዕድን ልማትና ለመሳሰሉት የተከለሉ መሬቶችን መንከባከብና ማልማትን በተመለከተ የወጡ ልዩ ህጎች እንደተደነገጉባቸው መስኮች ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

ክፍል ሁለት

የአርብቶ አደሮችን በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ስለማረጋገጥ

አንቀጽ 5. ግጦሽ መሬት ስለማግኘትና ስለመጠቀም

1. የክልሉ አርብቶ አደሮች በግጦሽ መሬታቸው ያለ ጊዜ ገደብ የመጠቀም መብት አላቸው፡፡
2. አርብቶ አደር ሴቶች ከወንዱ እኩል በግጦሽ መሬት የመጠቀም መብት አላቸው፡፡
3. አርብቶ አደሩ እየተጠቀመበት የሚገኘው የተፈጥሮ ግጦሽ መሬትና የመንቀሳቀሻ ቦታ ተለይቶ ይከለላል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡
4. አርብቶ አደሩ በወል በሚጠቀምበት የተፈጥሮ ግጦሽ መሬት ውስጥ በግል ይዞታነት የሚገኙ ይዞታዎችን ባለይዞታው በውርስ ለልጆቻቸው ወይም ለሌሎች ህጋዊ ወራሾች ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡
5. 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ አርብቶ አደር በቋሚ እርሻ ስራ ለመስማራት ከፈለገ በክልሉ አግባብ ያለው አካል በመጠየቅ በነጻ መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት አላቸው፡፡
6. የክልሉ መንግስት በሚያዘጋጀው የተረጋጋ ኑሮ ለመምራት የሚያስችል ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆን የሚፈልጉ አርብቶ አደሮች በፈቃደኝነት የመስፈር መብታቸው የተረጋገጠ ነው፡፡
7. በአርብቶ አደሩ ውስጥ የሚገኙ አረጋውያን፣ አቅመ ደካማና አካል ጉዳተኞች የወል መሬትን የመጠቀም መብት የተመለከቱ ባህላዊ ልምዶች እንደተጠበቁ ሆነው መንግስት አስፈላጊውን የማጠናከሪያ ድጋፍ ይሰጣል፡፡ □□□ በደንብ ይወሰናል፡፡
8. የአርብቶ አደሩን የወል መጠቀሚያ መሬት ወደ ግል ይዞታነት ማዞር የተከለከለ ነው፡፡
9. አርብቶ አደሩ በወል ይዞታነት(ለግጦሽ እና ለማህበራዊ አገልግሎት) እየተጠቀመበት ያለው መሬት ለግል ባለሃብቶች አይሰጥም፡፡ ሆኖም ግን መንግሥት በመሬት ባለቤትነቱ የወል ወይም የጋራ የገጠር መሬት ጁዞታዎችን እንደአስፈላጊነቱ በአርብቶ አደሩ ፍላጎትና ውሳኔ □□ ፅል ጁዞታነት እንዲቀየሩ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡

10. ለአርብቶ አደሮች ቅድሚያ በመስጠት፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ከክልሉ የልማት ዓላማዎች ፲ር ፲ታየ በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል።

አንቀጽ 6. የአርብቶ አደሮችን ፴ል ይዞታዎች ስለመለካት፣ ስለመመዝገብና ፳ዞታ ማረጋገጫ ደብተር ስለመስጠት

1. በአርብቶ አደሩ በ፳ል ፳ተኛ መሬቶች በተጠቃሚው ማህበረሰብ ፳ጁም በአካባቢው ተጠቃሚዎች መጠሪያ ስም እየተሰኘ ይመዘገባል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
2. ፳ዞታ ማረጋገጫ ደብተር በተጠቃሚው ማህበረሰብ ወይም በአካባቢ ተጠቃሚ ተወካይ እጅ ይሰጣል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

አንቀጽ 7. የክርክሮች አወሳሰን

1. በአርብቶ አደሮች መካከል የሚነሱ የይዞታ ክርክሮች ቀደም ሲል ይሰራበት በነበረው ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ይፈታሉ።
2. ይህንን ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ለማጠናከርና የማስፈጸም አቅምን ለማሳደግ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት በሽማግሌዎች እርቅና ድርድር ያልተስማማ ወገን ለወረዳ መደበኛ ፍ/ቤት አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው።
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በተሰጠው ውሳኔ ያልተስማማ ለከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችላል።
5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ለጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችላል። በዚህ ደረጃ በአ/ቤት የሚሰጥ ውሳኔም የመጨረሻ ይሆናል።
6. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 5 መሠረት በተሰጠ ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ይኖራል ተብሎ ከታሰበ በሰበር ችሎታ ሊታይ ይችላል።

አንቀጽ 8. ፳ተፋጥሮ ሃብትን ስለመጠበቅና ስለመንከባከብ

1. በአርብቶ አደሩ ሲሰራበት የቆየው ባህላዊ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና አጠቃቀም ስርዓት እንዲጎለብት መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

ቅጽ ሶስት

የክፍል አርብቶ አደሮችን በገጠር መሬት የመጠቀም መብት

ስለማረጋገጥ

አንቀጽ 9. የገጠር መሬት ስለማግኘትና ስለመጠቀም

1. ክፍል አርብቶ አደሩ በወል የሚጠቀሙበት የግጦሽ መሬት ይዞታቸው የተጠበቀ ነው።
2. ክፍል አርብቶ አደሮች በወል ለግጦሽ በያዙት መሬት ላይ ለአርብቶ አደሮች የተሰጠው መብትና ግዴታ ተፈጻሚ ይሆናል።
3. ዕድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነና በእንስሳት እርባታ፣ በእርሻ ሥራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት ሊተዳደር የሚፈልግ ማንኛውም ባለቤት ክፍል አርብቶአደር የገጠር መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት አለው።
4. የክፍል አርብቶ አደሮች በገጠር መሬት የመጠቀም መብት የጊዜ ተቅባቢ ባለቤትነት ሊኖራቸው ይችላል።
5. በእንስሳት እርባታ፣ በእርሻ ሥራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት መስማራት የሚችሉ የክልሉ ሴቶች መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት አላቸው።
6. በእንስሳት እርባታ፣ በእርሻ ሥራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት መስማራት የሚፈልጉ የገጠር ወጣቶች በየአካባቢው ካለው የወል ወይም

የመንግሥት መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል። □C□ሩ በደንብ ይወሰናል።

7. ባልና ሚስት በይዘታቸው እኩል የመጠቀም መብት አላቸው። ከጋብቻ በፊት የነበራቸውን ይዘታ በጋብቻ ምክንያት አያጡም። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
8. □ማ□ራዎች □ጁም □ቤተሰብ ኃላፊ ሴቶች በይዘታቸው የመጠቀም መብት አላቸው።
9. ባሎቻቸው በመንግሥታዊ አገልግሎት ወይም በሌላ ሥራ ላይ የተሰማሩ የገጠር ሴቶች በይዘታቸው የመጠቀም መብት አላቸው።
10. ወላጆቻቸውን በሞት ወይም በሌላ ምክንያት ያጡ ልጆች ዕድሜያቸው 18 ዓመት እኪሞላቸው ድረስ ይዘታቸውን በሞግዚታቸው አማካኝነት የመጠቀም መብት አላቸው።
11. ጁዞታ ያላቸው ባል ወይም ሚስት በሌላ አካባቢ መኖር ወይም በሞት መለየት የቤተሰቡን ይዘታ የመጠቀም መብት አያሳጣም።
12. ከፊል አርብቶ አደሮች ለጋራ ጠቀሜታ የሚሆን ማለትም ለማህበራዊ፣ ለባሕላዊና ለእምነት ጉዳዮች የሚሆን መሬት በነጻ የማግኘትና የመጠቀም መብት አላቸው።
13. ማንኛውም ከፊል አርብቶ አደር ቤተሰብ አባል፣ ከቤተሰቡ በስጦ □ □ጁም በውርስ ወይም አግባብ ካለው አካል የገጠር መሬት ሊያገኝ ይችላል።
14. ማንኛውም በእንስሳት እርባታ፣ በእርሻ ሥራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት ለመተቸ□C □ሚ□ልፅ □□ልሉ ከፊል አርብቶ አደር በፈቃደኝነት ላይ በተመሰረተ የተረጋጋ ኑሮ ለመምራት በሚያስችል ፕሮግራም መሬት □ማፅኘትና የመጠቀም መብት አለው።
15. አረጋውያን፣ አቅመ ደካማና አካል ጉዳተኛ ቤተሰቦች የይዘታ ባለቤት የመሆንና የመጠቀም መብት አላቸው።
16. መንግሥት በመሬት ባለቤትነቱ የወል ወይም የጋራ የገጠር መሬት ጁዞታዎችን እንደአስፈላጊነቱ በከፊል አርብቶ አደሩ ፍላጎትና ውሳኔ □□ ፅል ጁዞታነት እንዲቀየሩ ሊያደርግ ይችላል።
17. ከፊል አርብቶ አደሩ ለሕ□ብ ዓቅም ሲባል ጁዞታውን እንዲለቅ ሲደረግ በመሬቱ ላይ ላደረገው ማሻሻያና ላፈራው ንብረት ተመጣጣኝ ካሣ በቅድሚያ ይከፈለዋል። በለቀቀው መሬት ምትክ ተመጣጣኝ ተለ□□

መሬት እንዲያገኝ ይደረጋል። ባለይዘታው መሬቱን እንዲለቅ
ጭግረቱ፤

ሀ. በፌዴራል መንግሥት ከሆነ የሚከፈለው ካሳ ተመን በፌዴራል ሕግ
ይወሰናል።

ለ. በክልል መንግሥት ከሆነ የካሳ ተመን የክልሉ መንግሥት
በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል።

ሐ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሀ እና ለ የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ
የከፊል አርብቶ አደሩ የህልውናው መሰረት የተፈጥሮ ግጦሽ ስለሆነ
ከግጦሽ መሬቱ በሚፈናቀልበት ወቅት ከመሬቱ የሚያገኘው ጥቅም
ተሰልቶ ተመጣጣኝ የካሳ ክፍያ እንዲፈጸምለት ይደረጋል። ዝርዝሩ
በደንብ ይወሰናል።

18. ማንኛውም የክልሉ ከፊል አርብቶ አደር በስጦታ፣ በውርስና በሌሎች
ህጋዊ አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር ከአንድ ጊዜ በላይ
መሬት በክፍፍል ማግኘት አይችልም።

አንቀጽ 10. ከፊል አርብቶ አደሮችን የእርሻ መሬት ስለመለካት፣

ስለመመዝገብና የይዘታ ማረጋገጫ ደብተር ስለመስጠት

1. በከፊል አርብቶአደሮች በፅልና በፍል ጁዞታ ሥር ያሉ የገጠር መሬቶች
እንደሁኔታው ባህላዊና ዘመናዊ የቅየሳ መሣሪዎችን በመጠቀም በመቀየስ፣
የመሬት ስፋታቸውን በመለካት እንዲሁም የመሬት አጠቃቀማቸውንና
የለምነት ደረጃቸውን በመለየት በፍጥነት በሚቋቋሙ የመረጃ ማዕከላት
ጁመጃቸው።
2. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩት ይዘታዎች አግባብ ባለው አካል
ተለቀቁ። ጁዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ይዘጋጃላቸዋል።
3. ማንኛውም ባለጁዞታ አግባብ ባለው አካል የሚዘጋጅና የመሬቱን ይዘታ ስፋት፣
አጠቃቀምና ሽፋን፣ የለምነት ደረጃና አዋሳኞቹን እንዲሁም ኃላፊነትና ግዴታን
ጸጋ ጁዞታ ማረጋገጫ ደብተር እንዲኖረው ይደረጋል።
4. መሬቱ የባልና የሚስት የጋራ ከሆነ የጁዞ ማረጋገጫ ሰነድ በሁሉም ፍጥነት
ባለጁዞታዎች ስም ይዘጋጃል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
5. ለአማወራ ሴቶች (የቤተሰብ ኃላፊ ሴቶች) የይዘታ ማረጋገጫ ደብተር
በስማቸው ተዘጋጅቶ ይሰጣቸዋል።

6. ባሎቻቸው በመንግሥታዊ አገልግሎት ወይም በሌላ ሥራ ተሰማርተው ☐ ሚቶች ሴቶች የይዘታ ማረጋገጫ ደብተር በስማቸው ተዘጋጅቶ ይሰጣቸዋል።
7. ወላጆቻቸው በሞት የተለዩአቸው ለአቅመ አዳም /ሔዋን/ ያልደረሱ ልጆች የመሬት ይዘታቸውን በሞግዚታቸው አማካኝነት ሊለካ ሊመዘገብና የይዘታ ማረጋገጫ ደብተር ሊሰጣቸው ይችላል።
8. ☐ ጅዞታ መብት ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ የይዘቱ ማረጋገጫ ☐ ደብተር ለ☐ ዓም ጁረረረ።
9. ከፊል አርብቶ አደሩ በወል ለሚጠቀምበት የግጦሽ መሬት ☐ ጅዞቱ ማረጋገጫ ☐ ደብተር በተቃራኒው ማህበረሰብ ተወካይ እጅ ይሰጣል።

አንቀጽ 11. በገጠር መሬት የመጠቀም መብትን በኪራይ ስለማስተላለጥ

1. ☐ ጅዞቱ ማረጋገጫ ☐ ደብተር የተሰጣቸው ከፊል አርብቶ አደሮች አስገዳጅ የሆኑ ሁኔታዎች ከተፈጠሩባቸው እነሱን በማያፈናቅል መልኩ ለሌሎች ከፊል አርብቶ አደሮች ወይም ባለሀብቶች እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ከይዘታቸው ከግማሽ ያልበለጠውን ማክራየት ይችላሉ። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ የኪራይ ዘመኑም፤
 - ሀ. ከፊል አርብቶ አደሮች ለከፊል አርብቶ አደሮች ሲያከራዩ እስከ አምስት ዓመት ይሆናል።
 - ለ. ከፊል አርብቶ አደሮች ዓመታዊ ሰብሎችን ለሚያመርቱ ባለሀብቶች የግል፤ የጋራ ወይም የወል የመሬት ይዘታቸውን ሲያከራዩ እስከ አሥር ዓመት ይሆናል።
 - ሐ. ከፊል አርብቶ አደሮች ቋሚ ተክልን ለሚያመርቱ ባለሀብቶች የግል፤ የጋራ ወይም የወል የመሬት ይዘታቸውን ሲያከራዩ እስከ ሃያ ዓመት ይሆናል።
 - መ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ከላይ ከሀ--ሐ የተጠቀሱት እንዳሉ ሆነው አፈጻጸማቸው በደንብ ይወሰናል።
 - ሠ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ከሀ--ሐ የተጠቀሱት መሬቶች የኪራይ ዘመኑ ሲያበቃ በፍትሐብሔር ሕግ መሠረት ለባለይዘቱ ☐ ☐ ጁመለላሉ።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ (1) መሠረት የሚደረግ የገጠር መሬት ኪራይ ውል በመሬቱ የመጠቀም መብት ያላቸው የቤተሰብ አባላት ወይም በመሬቱ የመጠቀም መብት

አልባ ወጣቶችና መሬት ላላቸው ከፊል አርብቶ አደሮች ክፍፍል ሊፈፀም ይችላል።

አንቀጽ 13. አርሻ መሬት አነስተኛ ባለቤት ስለመሆንና ኩታገጠም ይዞታን ስለማበረታታት

1. ቀደም ሲል የነበረው የዝናብም ሆነ በመስኖ የሚለማ የአንድ ቤተሰብ የመሬት ጅዞታ ስፋት እንዳለ ሆኖ ወደፊት የሚሰጠው ይዞታ መጠን፤

ሀ. በመንግሥትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ወጪ ተሰርቶ ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶአደሮች የሚሰጥ የመስኖ መሬት ከሆነ መጠኑ ከግማሽ ሄክቶር ማነስ የለበትም።

ለ. በዝናብ የሚለማ ሲሆን አነስተኛ ባልሆኑ ይዞታ መጠን ከአንድ ሄክቶር በታች መሆን የለበትም።

ሐ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሀ እና ለ የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ የአንድ ቤተሰብ ከፍተኛው በመስኖ ሆነ በዝናብ የሚለማ የመሬት ይዞታ መጠን እንደየአካባቢው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ እንዲሁም የለምነት ደረጃ በጥናት ታይቶ ይወሰናል። አፈጻጸሙ በደንብ ይወሰናል።

2. የገጠር መሬት ይዞታ በውርስ በሚተላለፍበት ወቅት የሚተላለፈው ይዞታ መጠን ከአነስተኛ ባልሆኑ ይዞታ መጠን በታች ከሆነ መሬቱን ሳይከፋፈሉ እንዲጠቀሙ ይደረጋል። ባርባሩ በደንብ ይወሰናል።

3. ባልና ሚስት በሚፋቱበት ወቅት ይዞታቸው ከአነስተኛ ባለቤት በታች ከሆነ ከማከፋፈል ውጭ በሌላ አማራጭ እንዲጠቀሙ ይደረጋል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

4. አነስተኛ ማሳዎችን ለማሰባሰብና ለልማት አመቺ ለማትረፅ በከፊል አርብቶ አደሩ ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ የይዞታ ልውውጥ እንዲያደርጉ ይጠበቃሉ። ባርባሩ በደንብ ይወሰናል።

5. ባልቤት ልብ፡ብ፡ግ ለማትረፅ በታች የሆኑ ከፊል አርብቶ አደሮች ልውውጡን ሌሎች እንዲያውቁት በወረዳ ደረጃ ስልጣን በሚሰጠው አካል አማካይነት እንዲሰራጭ ይደረጋል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

6. በከፊል አርብቶአደሩ ፍላጎትና ተሳትፎ የሚከናወን የማቋቋምና የመንደር ምሥረታ ፕሮግራም የመሬት ኩታገጠምነትን መሠረት ያደረገ ይሆናል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

አንቀጽ 14. በገጠር መሬት የመጠቀም መብትን ስለማስተላለፍ

1. ማንኛውም የመሬት ባለይዞታ በገጠር መሬት የመጠቀም መብቱን ይዞ ከባለ ሀብት ጋር በሚገባው ውል መሠረት የጋራ ወይም የሽርክና ሥራ ሊሠራ ይችላል። ውሉም አግባብ ባለው አካል ፀድቆ መመዝገብ አለበት። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

2. ማንኛውም ባለጃዞታ በገጠር መሬት የመጠቀም መብቱን ለቤተሰቡ አባላት የማውረስ መብት አለው።

3. ማንኛውም በገጠር መሬት የመጠቀም ወይም የይዞታ ባለቤትነት መብት የተሰጠው ሕጋዊ አካል በመሬቱ ላይ በጉልበቱና በገንዘቡ ያፈራውን ሀብት ለሌላ ሕጋዊ አካል የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ የመስጠት፣ የማውረስና በዋስትና የማስያዝ መብት አለው።

አንቀጽ 15. የክርክሮች አወሳሰን

1. የገጠር መሬት ይዞታ መብትን በተመለከተ ክርክር ሲነሳ አቤቱታ ለቀበሌው አስተዳደር ይቀርባል። አስተዳደሩ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ተከራካሪዎች ፈቃደኝነት በተመረጡ የአካባቢው ሽማፅሌዎች አማካይነት ታይቶ በእርቅና በትርትር እንዲፈታ ያደርጋል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት በሽማግሌዎች እርቅና ድርድር ያልተስማማ ወገን ለወረዳ መደበኛ ፍ/ቤት አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው።

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ውሣኔ ያልተስማማ ለከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችላል።

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በተሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያለው ወገን ለቅላጁ ፍ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችላል። በዚህ ደረጃ በአ/ቤት የሚሰጥ ውሣኔም የመጨረሻ ይሆናል።

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት በተሰጠ ውሣኔ መሠረታዊ ቅሬታ ስህተት ይኖራል ተብሎ ከታሰበ በሰበር ችሎታ ሊታይ ይችላል።

አንቀጽ 16. የሌሎች ህጋዊ አካላት በገጠር መሬት የመጠቀም መብት

1. ለከፊል አርብቶ አደሮች ቅድሚያ በመስጠት፤

ሀ. በእንስሳት እርባታ፤ በእርሻ ስራና በተፈጥሮ ሃብት ልማት ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በፌዴራልና በክልል ደረጃ በወጡት የኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችና ሕጎች መሠረት በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል።

ለ. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ከክልሉ የልማት ዓላማዎች ጋር እየታዩ በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል።

2. የሌሎች ባለይዞታዎች በገጠር መሬት የመጠቀም መብት የጊዜ ገደብ ይኖረዋል።

□□□□ በደንብ ይወሰናል።

3. የገጠር መሬትን በሊዝ የተከራየ ባለሀብት የመጠቀም መብቱን እንደዋስትና ለማስያዝ ይችላል።

4. ማንኛውም በገጠር መሬት የመጠቀም መብት የተሰጠው ሕጋዊ አካል በመሬቱ

ላይ በጉልበቱና በገንዘቡ ያፈራውን ሀብት ለሌላ ሕጋዊ አካል የመሸጥ፤

የመለወጥ፤ የመስጠት፤ የማውረስና በዋስትና የማስያዝ መብት አለው።

5. ማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት ያለይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የገጠር መሬትን መጠቀም አይችልም።

አንቀጽ 17. የሌሎች ህጋዊ አካላትን መሬት ስለመለካት፤ ስለመመዝገብና

□□□□ ማረጋገጫ ደብተር ስለመስጠት

1. በመንግሥትና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ይዞታ ሥር ያሉ የገጠር መሬቶች እንደሁኔታው ባህላዊና ዘመናዊ የቅየሣ መሣሪዎችን በመጠቀም በመቀየስ፤ የመሬት ስፋታቸውን በመለካት እንዲሁም የመሬት አጠቃቀማቸውንና የለምነት ደረጃቸውን በመለየት በ□□□□ በሚቋቋሙ የመረጃ ማዕከላት ይመዘገባሉ።

2. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የግል ባለቤቶችና ማህበራዊ ተቋማት የይዞታ ባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተር ይሰጣቸዋል።

3. የገጠር መሬት በማን ይዞታ ሥር እንደሚገኝ፤ ከማን መሬት ጋር እንደሚዋሰን፤ ደረጃው ምን ዓይነት እንደሆነ፤ ለምን አገልግሎት እንደሚውልና ባለይዞታው ምን መብትና ግዴታዎች እንዳሉበት ጥያቄ መረጃ ተመዝግቦ አግባብ ባለው አካል እንዲያዝ ይደረጋል፡፡
4. በሊዝ ወይም በኪራይ የተያዘ የገጠር መሬት አግባብ ባለው አካል መመዝገብ አለበት፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡

አል አራት

ማንኛውም የገጠር መሬት ተጠቃሚ ግዴታ እና በመሬት አጠቃቀም የተጣሉ ገደቦች

አንቀጽ 18. ማንኛውም የገጠር መሬት ተጠቃሚ ግዴታ

1. በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ያለው ማንኛውም አካል እንደመሬቱ የጥቅም ዓይነት (ለግጦሽ፣ ለእርሻ ወዘተ...) እየታየና ሌሎች ታሳቢዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት በመሬቱ የመጠቀሚያ ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡ ርዕሱ በደንብ ጽሑፍ ይወሰናል፡፡
2. የገጠር መሬት ባለጁዞታው መሬቱን በአግባቡ የመጠቀምና የመንከባከብ ግዴታ አለበት፡፡ በመሬቱ ላይ ጉዳት ካደረሰ የመጠቀም መብቱን ሊያጣ ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡
3. የመስኖ ቦዮችና ሌሎች የመሠረተ ልማት አውታሮች በሚዘረጉበት ወቅት በባለጁዞታው መሬት ላይ የሚያልፍ ከሆነ ባለይዞታው ይህንኑ የመፍቀድ ግዴታ አለበት፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡
4. ባለጁዞታው አግባብ ባለው አካል ጽሑፍ መሬቱ እንዲለካ ጽም ጽሑፍ ሥራ እንዲካሄድ ሲጠየቅ የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

5. ማንኛውም ባለጃዙታ የመጠቀም መብቱን በፈቃዱ ሲተው አግባብ ባለው አካል ማሳካት ፅዳታ አለበት። ጃዙቅ ማረጋገጫ ብተተሩንም ለሚመለከተው አካል መመለስ አለበት። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
6. ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በመሬት ለመጠቀም የሚያቀርቡት የልማት ዕቅድ የአካባቢ ደህንነት የሚያናጋ መሆኑን የለበትም። እነዚህ አካላት የአካባቢውን ደህንነት ጎድተው ከተገኙ አግባብ ባለው ሕግ ተቀጥተው አካባቢውን ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ ፅዳታም አለባቸው። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
7. ማንኛውም ባለሀብት የተከራየውን መሬትና በመሬት ላይ የሚገኘውን የተፈጥሮ ሀብትን የመንከባከብ ግዴታ አለበት። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
8. ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ድርጅት በተከራየው መሬት ላይ አግባብ ያለው የመሬት አያያዝ ሥራዎችን በኪራይ ዘመኑ ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
9. ይዞታውን በተሻለ ደረጃ ለያዘና ለተጠቀመ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር እንዲሁም ባለሀብት የክልሉ መንግስት በጥናት ላይ ተመርኩዞ ማበረታቻ ይሰጣል። አፈጻጸሙ በደንብ ይወሰናል።

አንቀጽ 19. በገጠር መሬት የመጠቀም መብት የሚታጣባቸው ሁኔታዎች

1. ማንኛውም የመሬት ተጠቃሚ ሕጋዊ አካል የመጠቀም መብቱን የሚያጣው መሬቱ ለበለጠ የሕዝብ ጥቅም ሲፈለግና በሕብረተሰቡ ተሳትፎ ሲወሰን ብቻ ነው። ርዕሩ በደንብ ይወሰናል።
2. መሬቱን በአግባቡ ተንከባክቦ ካለመጠቀም የተነሣ በመሬቱ ላይ ጉዳት ሲደርስና በቅጣት ብቻ ሊሰለክ ማጃቻል ሆኖ ሲገኝ የመሬቱ ተጠቃሚ የመጠቀም መብቱን ጸሐፊ፣ ርዕሩ በደንብ ይወሰናል።
3. ማንኛውም የመሬት ተጠቃሚ ያለበቂ ምክንያት አግባብ ባለው አካል ከሚሰጠው ጅብ ቱብ በላጁ መሬቱን ጦም ካሳደረ ወይም ካላለማ የመጠቀም መብቱን ጸሐፊ፣ ርዕሩ በደንብ ይወሰናል።

አንቀጽ 20. የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ስለማውጣትና ስለተዳፋት፣

ቦረቦርና ረግረጋማ መሬቶች አጠቃቀም

1. የአፈር ዓይነት፣ የመሬት አቀማመጥ፣ የተዳፋትነት መጠን፣ የአየር ፀባይነት፣ የዕፅዋት ሽፋንና ሶሺያ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ባካተተ መልኩ ተፋሰስን መሠረት ያደረገ የመሬት አጠቃቀም መሪ ዕቅድ አግባብ ባለው አካል ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ይሆናል።
2. በላጁኛ፣ በታችኛ፣ በተኛሰስ አል ባለ ተቃራኒ ሕብረተሰብ መካከል ፍትሃዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀም ሥርዓት እንዲኖር ይደረጋል።
3. የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች በተከናወነባቸውና በሚከናወንባቸው እንዲሁም ቋሚ ተክሎች በለሙበትና በሚለሙበት በማንኛውም ዓይነት የገጠር መሬት ላጁ ልቅ በእንሰሳት ግጦሽ የተከለከለ ነው። ስለሆነም አጭዶ የመመገብ ሥርዓት በአካባቢው ተግባራዊ ይደረጋል።
4. የመሬት ተዳፋትነታቸው ከ 30 ፐርሰንት በታች የሆኑ የገጠር መሬቶች አያያዝ የአፈር ክለትን የሚቀንስና ውሃ የመሰብሰብን ስልት የተከተለ መሆን አለበት። በርብሩ በደንብ ይወሰናል።
5. የመሬት ተዳፋትነታቸው ከ31 - 60 ፐርሰንት የሆኑ የገጠር መሬቶችን ለፕሙታዊ ሰብሎች ልማት ለማዋል የሚቻለው ጠረንጴማ እርከን በመስራት ብቻ ነው።
6. ተዳፋትነታቸው ከ60 ፐርሰንት በላይ የሆኑ የገጠር መሬቶች ለእርሻና ለልቅ ፅፌሽ እንዳይውሉ ሆኖ ለዛፍ፣ ለቋሚ ተክሎችና ለእንሰሳት መኖ ልማት እንዲውሉ ይደረጋል።
7. በማንኛውም ተዳፋት የሚገኝና በጣም የተጎዳ የገጠር መሬት ለተወሰነ ጊዜ ከሰውና ከእንሰሳት ንክኪ ተጠብቆ እንዲያገግምና ማገገሙ በወረዳው አግባብ ባለው አካል ሲረብዝ ዓቅም ላጁ እንዲውል ይደረጋል።
8. ቦረቦር የሆኑ የገጠር መሬቶች በግልና በአጎራባች ባለይዞታዎች፣ እንደአስፈላጊነቱም በአካባቢው ሕብረተሰብ ሥነ-ሕግታዊ እና ፊዚካላዊ ሥራዎችን በመጠቀም እንዲያገግሙና ጥቅም ላይ እንዲውሉ መደረግ አለባቸው።
9. በከረብታ አካባቢዎች ያሉ ቦረቦር የሆኑ የገጠር መሬቶች በወል እንዲሁም እንደየሁኔታው በግል ተይዘው እንዲያገግሙና እንዲለሙ ይደረጋል።
10. ረፅረማ ቦታ የገጠር መሬቶች ያላቸው ብዙሀ-ሕይወት እንዲጠበቁና ተስማሚ በሆነ የመሬት አጠቃቀም ስልት ጥቅም እንዲሰጡ ይደረጋል። በርብሩ በደንብ ይወሰናል።

11. በባል ጽዞታነት የሚታወቁ የተጐዱ መሬቶች በህብረተሰቡ ተሳትፎ በአግባቡ እንዲያገግሙ ይደረጋል፤ የሚለሙበትም ሁኔታ ይቀየራል። አፈጻጸሙ በደንብ ይወሰናል።
12. ለደን፣ ለዱር እንስሳት፣ ለአፈር ጥበቃና ልማት፣ ለማዕድን ልማትና ለታሪካዊ ጠቀሜታ የተከለሉ መሬቶች ከአጠቃላይ ሥነ-ምህጽን ጽዞታቸው ጋር በዘላቂነት እንዲቀሩ ጽቧረቃል። እነዚህ የተጠበቁና የተከለሉ አካባቢዎች አግባብ ባለው አካል በሚወጣ ሕግ ይተዳደራሉ።
13. በመንግሥት ይዞታ ሥር ባለ የደን መሬት ውስጥ የሚገኙ እንጨት ያልሆኑ የደን ሀብቶችን /ከርቤ፣እጣን፣ሙጫ..... ወዘተ/ የአካባቢው ሕብረተሰብ የመጠቀም መብት ይኖረዋል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

ክፍል አምስት **ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

አንቀጽ 21. ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚቋቋመው አካል ኃላፊነት፤

1. የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ሥርዓትን የሚያስፈጽሙ ተቋማት በተባረት እንዲቋቋሙና እንዲጠናከሩ ማትረፅ ኃላፊነት አለበት።
2. አግባብ ያላቸውን አካላት በማስተባበርና አስፈላጊውን የሙያ ድጋፍ በመስጠት ይህን አዋጅ የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት።
3. በወረዳ ደረጃ የተሰባሰቡና በየጊዜው በክትትልና በግምገማ የሚገኙ መረጃዎችን መሠረት በማድረግ አዳዲስ ሀሣቦች እንዲነደፉና በየጊዜው እንዲሻሻል ያደርጋል።
4. በፌዴራልና በክልል እንዲሁም በወረዳዎች መካከል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መረጃ ልውውጥ ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል።
5. በቀበሌ ደረጃ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኮሚቴ የማዋቅር ኃላፊነት አለበት፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
6. የተሻለ የገጠር መሬት አጠቃቀም ሥርዓት ለማስፈን የሚያስችል በፍላጎት ላይ የተመሰረተ የተረጋጋ ኑሮ መምራት፣ መንደር ምስረታና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚስፋፋበትን ስልት እንዲነደፉ ያደርጋል።

አንቀጽ 22. የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኮሚቴ ኃላፊነት

1. በቀበሌ ደረጃ የሚቋቋመው የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኮሚቴ አዋጁን ለማስፈጸም የሚቋቋመው አካል በቀበሌው ውስጥ ከሚመድበው ወይም ከሚሰይመው ጋር በመተባበር ይህን አዋጅ በማስፈጸም ረገድ የሚከተሉት ተግባርና ሃላፊነት ይኖሩታል፡-

ሀ. በቀበሌው ውስጥ የሚገኘውን መሬት ያስተዳድራል፤ የመሬት አጠቃቀም በወረዳ ደረጃ ከሚቋቋመው አግባብ ያለው አካል ትብብር በህዝብ ተሳትፎ እንዲወሰን ያደርጋል፡፡

ለ. የሚቀርብለትን የመሬት ጥያቄ ተቀብሎ በህዝብ ተሳትፎ እየታዘበ ቅድመ ተከተል በማስያዝ የመሬት ጉዳዮችን ያስፈጽማል፡፡

ሐ. ከክልሉ አግባብ ያለው አካል በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የቀበሌውን የመሬት ባለይዞታዎችና የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የተሰጣቸውን ሌሎች ባለይዞታዎችን መዝግቦ ይይዛል፡፡

አንቀጽ 23. □መተባበር ፅጺ□

ማንኛውም ሰው ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አግባብነት ካላቸው አካላትት ጋር የመተባበር ፅጺ ታ አለበት፡፡

አንቀጽ 24. ስለቅጣት

ማንኛውም ሰው ይህን አዋጅ ወይም አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ ደንቦችንና መመሪያዎች ጥሶ ሲገኝ አግባብ ባለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣል፡፡

አንቀጽ 25. ስለተሻሩና ተፈጻሚ ስለማይሆኑ ሕጎች፤

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ የተደረጉትን ጉዳዮች በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

አንቀጽ 26. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ፣

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚረዳ ደንብ ያወጣል፡፡
2. ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚቋቋመው አካል በዚህ አዋጅና አዋጁን ተከትሎ በሚወጣው ደንብ መሠረት የአፈጻጸም መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

አንቀጽ 27. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1. በክርክር ላይ ያሉ (ውሣኔ ያላገኙ) ጉዳዮች በሙሉ በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ተግባራዊ ይሆናሉ፡፡
2. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ከገጠር መሬት ይዞታና ከመጠቀም መብት ጋር ተያይዘው በሌሎች ህጎች የተቋቋሙ መብቶችና ግዴታዎች ይህንን አዋጅ እስካልተቃረኑ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል፡፡

አንቀጽ 28. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከዛሬ ሀምሌ 9 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሰመራ ሀምሌ 9 ቀን 2001 ፕ.ም

አቶ ኢስማኤል አሊ ሴሮ

□አፋር ብሔራዊ □ልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተቴድር